

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 353/2543 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

โจทก์

นาย บัญญัติ ไชยพฤษ

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 308

ระยะเวลาในการรับจํานองทรัพย์สินพิพาทไม่ใช่หลักเกณฑ์สำคัญในการกำหนดราคา หากแต่ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดในช่วงระยะเวลาขายทอดตลาดที่จะเป็นตัวกำหนดราคา ซึ่งในขณะที่ทำการขายทอดตลาดราคาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีอนุญาตประกอบกับสภาพและที่ตั้งของที่ดินนับว่าเหมาะสมแล้ว ข้ออ้างของจำเลยมีเพียงว่าราคาที่ขายต่ำกว่าราคาซื้อขายตามท้องตลาดโดยไม่ได้ระบุถึงพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางไม่สุจริตของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการดำเนินการขายทอดตลาด ไม่เป็นเหตุที่จะฟังว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 1,611,547.70 บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์จึงขอหมายบังคับคดีนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์สินจํานองคือที่ดินมีโฉนด 2 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยออกขายทอดตลาด ต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดินทั้งสองแปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยไปในราคา 1,200,000 บาท

จำเลยยื่นคำร้องว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดในราคาต่ำกว่าราคา
ซื้อขายตามท้องตลาด ขอให้นายทรัพย์ทั้งสองรายการขายในราคาที่สูงกว่าต่อไป

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกคำสั่งของศาลชั้นต้นและให้เพิกถอน
การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีในครั้งนี้ โดยให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ประกาศขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงตามหลักฐานในสำนวนฟังเป็นยุติได้ว่าทรัพย์
พิพาทเป็นที่ดินโฉนดสองแปลงติดกัน แปลงแรกโฉนดเลขที่ 29175 เนื้อที่ 70 ตาราง
วา แปลงที่สองโฉนดเลขที่ 29150 เนื้อที่ 1 งาน 2 ตารางวา ที่ดินอยู่ในซอยห่างถนน
ใหญ่ประมาณ 500 เมตร แปลงแรกอยู่ติดซอยมีสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้าน 1 หลัง แปลง
ที่สองอยู่ติดกันด้านหลัง จำเลยจดจำนองเป็นหลักประกันการชำระหนี้แก่โจทก์เมื่อปี
2536 เป็นเงิน 1,300,000 บาท จำเลยไม่ชำระหนี้โจทก์จึงฟ้องและศาลมีคำพิพากษา
ให้จำเลยชำระหนี้โจทก์ได้นำยึดทรัพย์ดังกล่าวออกขายทอดตลาด สำนักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม่ประเมินราคาที่ดินทั้งสองแปลงไว้ 2,274,000 บาท เมื่อปี 2539 เจ้า
พนักงานบังคับคดีประเมินราคาทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงิน 960,000 บาท เจ้าพนักงาน
บังคับคดีทำการขายทอดตลาดครั้งแรกจำเลยคัดค้านราคาสูงสุดเจ้าพนักงานบังคับคดี
จึงงดการขาย ครั้งที่สองและครั้งที่สามเจ้าพนักงานบังคับคดีงดการขายเพราะเห็นว่า
ราคาสูงสุดที่เสนอมายังต่ำไป ครั้งที่สี่โจทก์เข้าสู่ราคาเป็นจำนวนเงิน 1,200,000
บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าเป็นราคาที่สูงพอสมควร จึงมีคำสั่งอนุญาตให้ขาย

แก่ผู้รู้ราคาสูงสุด ดังนี้ถือว่าการขายทอดตลาดสมบูรณ์แล้วจำเลยจะขอให้เพิกถอน
การขายทอดตลาดและขอให้ศาลสั่งขายทอดตลาดใหม่โดยอ้างว่าราคาที่ขายได้ต่ำ
กว่าราคาที่ซื้อขายจริงตามท้องตลาดหาได้ไม่ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 เห็นว่าธนาคาร
โจทก์รับจำนองทรัพย์พิพาทไว้เป็นเวลาเกือบ 4 ปี น่าเชื่อว่าที่ดินของจำเลยทั้งสอง
แปลงมีราคาสูงกว่าขณะที่ธนาคารโจทก์รับจำนองมากนั้นศาลฎีกาเห็นว่าระยะเวลา
ไม่ใช่หลักเกณฑ์สำคัญในการกำหนดราคา หากแต่ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวที่จะเป็นตัวกำหนดราคา ซึ่งในขณะที่ทำการขายทอดตลาด
ราคาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีอนุญาตประกอบกับสภาพและที่ตั้งของที่ดินนับว่าเหมาะสม
แล้ว นอกจากนั้นข้ออ้างของจำเลยมีเพียงว่าราคาที่ยาต่ำกว่าราคาซื้อขายตาม
ท้องตลาดโดยไม่ได้ระบุถึงพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางไม่สุจริตของเจ้าพนักงานบังคับ
คดีในการดำเนินการขายทอดตลาด ยังไม่เป็นเหตุเพียงพอที่จะฟังว่าเจ้าพนักงาน
บังคับคดีปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษามานั้น
ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น

(চারঙ্গকর্দি ঞমববরণ-রবিনথর বররঙ্গকিলপ-ম.ল.কিরগুণ ঞেঞমসঁন্ট)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ